

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครราชสีมา

โจทก์

นาง ทอง มี บ พิมาย

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 358

เช้าวันเกิดเหตุก่อนเปิดของผู้เสียหายตาย จำเลยได้นำข้าวใส่กะละมัง ไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ และเปิดของผู้เสียหายตายเพราะกินอาหารที่มีสารเคมีกำจัดแมลงผสมอยู่ แม้โจทก์จะไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยผสมสารเคมีกำจัดแมลงลงไปในข้าวและเปิดของผู้เสียหายกินข้าวนั้น แต่การที่เปิดของผู้เสียหายตายอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยหลังจากจำเลยนำข้าวไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ โดยตรวจพบข้าวและสารเคมีกำจัดแมลงในกะเพาะอาหารของเปิดที่ตาย เป็นพฤติการณ์เชื่อมโยงให้รับฟังได้ว่า เปิดตายเพราะกินข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงที่จำเลยวางไว้ และการที่จำเลยนำข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำแสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเปิดของผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำให้เสียชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 จำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท โทษจำคุกรอไว้มีกำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าในวันเกิดเหตุตามฟ้องเปิดของผู้เสียหายได้ตายอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยจำนวน 7 ตัว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการตรวจกระเพาะอาหารเปิดที่ตายแล้ว พบว่ามีสารเคมีกำจัดแมลง คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า ผู้เสียหายเลี้ยงเปิดไว้จำนวน 10 ตัว ปล่อยเลี้ยงไว้ในเวลากลางวัน เปิดของผู้เสียหายจะไปที่บ้านของจำเลยเป็นประจำ เพราะอยู่ติดกันและบ้านของจำเลยมีสระน้ำ วันเกิดเหตุเด็กหญิงแอปเปิ้ลบุตรผู้เสียหายไปช่วยผู้เสียหายเลี้ยงโคที่ทุ่งนา เวลาประมาณ 11 นาฬิกา เด็กหญิงแอปเปิ้ลกลับมาบ้านหุงข้าวไปให้ผู้เสียหายพบเปิดตาย 1 ตัว จึงไปบอกผู้เสียหาย ผู้เสียหายกับเด็กหญิงแอปเปิ้ลกลับมาที่บ้านพบเปิดตายอีก 6 ตัวอยู่ข้างสระน้ำในบริเวณบ้านของจำเลย ข้อเท็จจริงเชื่อได้ดังที่เด็กหญิงแอปเปิ้ล เบิกความว่า บ้านจำเลยอยู่ใกล้บ้านผู้เสียหายเข้าวันเกิดเหตุ พยานล่างจาน ภูบ้าน และทำงานบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปช่วยผู้เสียหายเลี้ยงโคที่ทุ่งนา ก่อนออกจากบ้านพยานเห็นจำเลยนำข้าวใส่กะละมัง สีขาวไปวางไว้ข้างสระน้ำ ต่อมาเวลาประมาณ 11 นาฬิกา พยานกลับบ้านเพื่อหุงข้าว พบเปิดตายจึงไปบอกผู้เสียหาย

จึงฟังได้ว่าเช้าวันเกิดเหตุก่อนเปิดของผู้เสียหายตาย จำเลยได้นำข้าวใส่กะละมัง ไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ และโจทก์มีนายวรศักดิ์มาเบิกความว่า พนักงานสอบสวนได้ส่งเศษอาหารมาให้ทำการตรวจพิสูจน์ โดยแจ้งว่าเป็นเศษอาหารที่ผ่ามาจากกระเพาะเปิดเศษอาหารดังกล่าวมีข้าวปะปนอยู่ พยานตรวจเศษอาหารดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีสารเคมีกำจัดแมลง หากเปิดกินสารเคมีดังกล่าวเข้าไปก็ตายได้ นายวรศักดิ์ไม่เคยรู้จักจำเลย ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะลักขโมยข้าวของจำเลยเช่นกัน เชื่อได้ว่าเปิดของผู้เสียหายตายเพราะกินอาหารที่มีสารเคมีกำจัดแมลงผสมอยู่แม้โจทก์จะไม่มีพยานรู้เห็นว่าจำเลยผสมสารเคมีกำจัดแมลงไปในข้าวและเปิดของผู้เสียหายกินข้าวนั้น แต่การที่เปิดของผู้เสียหายตายอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลย หลังจากจำเลยนำข้าวไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ โดยตรวจพบข้าวและสารเคมีกำจัดแมลงในกระเพาะอาหารของเปิดที่ตาย เป็นพฤติการณ์เชื่อมโยงให้รับฟังได้ว่า เปิดตายเพราะกินข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงที่จำเลยวางไว้ และการที่จำเลยนำข้าวผสมสารเคมีกำจัดแมลงไปวางไว้ข้างสระน้ำที่เปิดของผู้เสียหายมาเป็นประจำ แสดงว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าเปิดของผู้เสียหายที่จำเลยอ้างว่าในวันเกิดเหตุจำเลยใช้สารเคมีกำจัดแมลงใส่ในห้วยปลาทุให้สุนัขของนางบุญมีที่เคยกัดจำเลยกิน สุนัขกินห้วยปลาทุไปหมดแล้วแต่ไม่ตายนั้น ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง เพราะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสุนัขของนางบุญมีมาอยู่ที่บ้านของจำเลย พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำให้เสียชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(โสภณ จันทรมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ